

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1019/2532

นางสาว ภัท ดี เทียม มา ลา โจทก์
บริษัท คอ ลเลคชั่นอินดัสเตรียล แอสโซ
ซิเอท (กรุงเทพฯ) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3), มาตรา
ข้อ 68

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างที่ใช้อยู่ขณะเกิดเหตุไม่มีข้อความ
กล่าวถึงสิทธิของนายจ้างในการสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติและ
โทษของลูกจ้างซึ่งฝ่าฝืนไว้ ต่อมานายจ้างได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
อำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติได้ นายจ้างจึงกำหนดให้ลูกจ้าง
ซึ่งได้รับคำสั่งลงลายมือชื่อในบัญชีพนักงานทำงานล่วงเวลา และได้กำหนดโทษ
ลูกจ้างที่ฝ่าฝืนคำสั่งเป็นชั้น ๆ ไว้ในเอกสารดังกล่าว ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างกำหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติมนายจ้างจึงต้องผูกพันปฏิบัติตามข้อบังคับที่เพิ่ม
เติมนั้น นายจ้างจะลงโทษนอกเหนือจากข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดย
โจทก์มิได้กระทำความผิด ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
และค่าจ้างค้างชำระแก่โจทก์จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างเพราะจำเลยมีคำสั่ง

ให้โจทก์ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ แต่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ก่อนหน้านี้จำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือในกรณีเดียวกันนี้มาแล้ว จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 7,830 บาทและค่าจ้างค้างชำระเป็นเงิน 783 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยกจำเลย อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เอกสารหมาย จ.1 หรือ ล.7 ซึ่งจำเลยใช้บังคับในขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีความขัดใด กล่าวถึงสิทธิของจำเลยในการสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ หรือ กล่าวถึงโทษของลูกจ้างซึ่งฝ่าฝืนไว้จะนั้น กรณีที่จำเลยมิได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อ บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ต่อมาจำเลยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติได้ แล้วจำเลยกำหนดให้ ลูกจ้างซึ่งได้รับคำสั่งจากจำเลยลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อพนักงานทำงานล่วง เวลา ซึ่งจำเลยกำหนดขึ้นตามเอกสารหมาย ล.3 และจำเลยได้กำหนดโทษของ ลูกจ้างซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งเป็นชั้น ๆ ไว้ในเอกสารดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่จำเลยกำหนดข้อ บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.1 หรือ ล.7 จำเลยผูกพันต้องปฏิบัติตาม เอกสารหมาย ล.3 เมื่อการงดจ่ายคุปองเป็นโทษที่กำหนดไว้ในเอกสารหมาย ล.3 และเป็นโทษประเภทหนึ่งซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตาม เอกสารหมาย จ.1 หรือ ล.7 ข้อ 22(1)แล้วต้องถือว่ากรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งของ จำเลยโดยไม่ทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามคำสั่งของจำเลย ข้อบังคับเกี่ยว กับการทำงานของจำเลยประสงค์จะลงโทษลูกจ้างแต่เฉพาะการงดจ่ายคุปองการที่ จำเลยลงโทษโจทก์ด้วยการเลิกจ้างจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ จำเลย กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์ได้กระทำผิดตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ที่ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>